I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2026, de la Delegación Territorial de León, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto ejecutivo para el desarrollo de la UA-I del sector S2 - Suelo Urbanizable Industrial, en el término municipal de Fabero (León), promovido por la «Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.» y la Junta de Castilla y León. Expte.: IA 004/2026-24 - EIAS/2026/LE/002.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar el informe de impacto ambiental.

El proyecto que se pretende realizar está incluido dentro del Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en el Grupo 7. Proyectos de infraestructuras, epígrafes a) «Proyectos de zonas industriales» y b) «Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos».

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del «Proyecto ejecutivo para el desarrollo de la UA-I del sector S2 -Suelo Urbanizable Industrial en Fabero (León), promovido por la Sociedad Pública de infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y la Junta de Castilla y León, que figura en el Anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándoselo a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

León, 30 de octubre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: Eduardo Diego Pinedo

ANEXO QUE SE CITA

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL «PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA UA-I DEL SECTOR S2 – SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL EN FABERO (LEÓN)», PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. N.° EXPTE. IA 004/2026-24–EIAS/2026/LE/002.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar el informe de impacto ambiental.

El proyecto que se pretende realizar está incluido dentro del Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en el Grupo 7. Proyectos de infraestructuras, epígrafes a) «Proyectos de zonas industriales» y b) «Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos».

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. ANTECEDENTES.

El presente proyecto desarrolla un sector de suelo urbanizable, cuya ordenación detallada ya se encuentra definida en las Normas Urbanísticas Municipales de Fabero, habiendo sido estas sometidas a evaluación ambiental estratégica resuelta en sentido favorable según la Orden FYM/145/2019, de 18 de febrero, por la que se formula la declaración ambiental estratégica de las Normas Urbanísticas Municipales de Fabero del Bierzo (León), promovidas por el Ayuntamiento, publicada en el B.O.C. y L. número 41 de fecha 28 de febrero de 2019.

2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es el desarrollo de la Unidad de Actuación I del Sector S2 Suelo Urbanizable Industrial en Fabero, provincia de León, definiendo las obras necesarias para urbanizar dicha UA-I del Sector 2.

Se trata de un sector de suelo urbanizable con ordenación detallada definida en las vigentes Normas Urbanísticas Municipales. La superficie afectada por el presente proyecto asciende a 32.235,4 metros cuadrados, donde todas las parcelas poseen la calificación de suelo urbano industrial I2 (Industria Aislada). De la superficie citada, 16.117,70 metros cuadrados son construibles.

El proyecto referido se ubica entre el núcleo urbano de Fabero y el polígono industrial existente. En concreto, esta Unidad de Actuación es la ubicada en la margen derecha del arroyo de Coucilleiros. El Ayuntamiento de Fabero, ha obtenido una autorización

por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, para la restauración del arroyo, condicionante a tener en cuenta para construir el polígono. La parcela posee una topografía homogénea con ligera pendiente en sentido contrario al arroyo y hacia la carretera autonómica, por lo que no se requerirán movimientos de tierra importantes más allá del cajeado necesario para la formación de explanadas. Son terrenos agrícolas destinados a pastos fundamentalmente sin masa forestal relevante. Discurre una acequia de riego que debe ser repuesta, así como algún vallado de tipo ganadero.

Las actuaciones proyectadas son:

- Desbroce y retirada de la cubierta vegetal, así como la retirada de los cerramientos agrícolas que interfieran con las obras.
- Cajeados y formación de explanadas.
- Replanteo de la traza de los nuevos viales a ejecutar.
- Red de Saneamiento separativa.
- Red de Pluviales exclusiva para esta parte del Polígono industrial. El punto de vertido se realiza en el arroyo de Coucilleiros, cercano al cruce de la carretera autonómica.
- Red de abastecimiento conectada a la red municipal.
- Reposición de acequia de riego entubada.
- Electrificación del polígono mediante acometida desde apoyo existente.
- Red de gas.
- Red de telecomunicaciones, consistente en la instalación en zanja de dos tubos de polipropileno de 125 mm. La red conectará en dos líneas existentes, una en un apoyo a la altura de la intersección con la carretera autonómica y otro en la calle Magdalena.
- Red de alumbrado planteada a través de un único cuadro al lado de uno de los transformadores.
- Encintados de firmes y pavimentos.
- Ejecución de nueva glorieta en intersección con LE-715, ya aprobada en las Normas Urbanísticas Municipales de Fabero.

Se han realizado varias modificaciones relevantes respecto de la ordenación detallada de las Normas Urbanísticas Municipales de Fabero, que son las siguientes: necesidad de ejecutar un colector de aguas negras paralelo a la LE-715 hasta la glorieta de acceso a Fabero, al no existir redes municipales próximas; solución provisional a la conexión a la red municipal de agua, válida para esta primera fase, pero quizá insuficiente su se acaba desarrollando la totalidad del sector y modificación de la ordenación del tráfico, proyectando todos los viales de doble sentido de circulación, pues de lo contrario, se formarían fondos de saco en una dirección, imposibilitando el regreso por esos mismos viales.

La documentación presentada, que se valora en el presente informe, es la siguiente:

- Proyecto ejecutivo para el desarrollo de la UA-I del sector S2 -Suelo Urbanizable Industrial en Fabero (León), de mayo de 2025.

En la documentación presentada se incluye un Estudio de Gestión de Residuos, en el que se estiman los residuos que pueden generarse y la gestión que se realizará de los mismos.

3. DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el Proyecto aportado se incluye como Anejo n.º8 un Documento Ambiental, en el que se describen las alternativas, se describen las obras, se analizan las alternativas y se describen los aspectos ambientales. También se realiza un análisis y valoración de los impactos medidas preventivas y correctoras.

El documento ambiental indica que la actuación que nos ocupa genera impactos compatibles en los siguientes factores: suelo, atmósfera e hidrología. La afección sobre la vegetación, fauna y paisaje será mínima. Y el impacto sobre las infraestructuras viarias se considera moderado.

4. CONSULTAS REALIZADAS Y TRAMITACIÓN.

4.1. INICIO DEL PROCEDIMIENTO:

Con fecha 28 de enero de 2026 tiene entrada en el registro de la Sección de Educación y Evaluación Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, remitido por el Ayuntamiento de Fabero, la solicitud de inicio de tramitación de evaluación ambiental simplificada del Proyecto de Urbanización para el desarrollo de la UA-I del Sector S2 de Suelo Urbanizable de Fabero, conforme a lo regulado en la Ley 21/2013.

4.2. CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y A LAS PERSONAS INTERESADAS:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y tras la recepción del documento ambiental, con fecha 20 de febrero de 2026 se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	*CONTESTACIÓN*
Confederación Hidrográfica del Miño - Sil	
Diputación Provincial de León	
Subdelegación del Gobierno	X
Ayuntamiento de Fabero	X
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural de León	X
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León	X

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	*CONTESTACIÓN*
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León	
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León	X
Servicio Territorial de Sanidad de León	X
Servicio Territorial de Medio Ambiente de León	X
Sección de Protección Ciudadana	X
Ecologistas en Acción	

Con fecha 24 de febrero de 2026 se recibe informe de la Sección de Protección Ciudadana respecto a los riesgos/peligrosidad que pueden afectar al término municipal de Fabero, indicando que el riesgo de inundaciones es bajo; el riesgo de incendios forestales presenta un índice de riesgo local muy alto y un índice de peligrosidad alto; el riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas se considera bajo tanto por carretera como por ferrocarril; y no se encuentra afectado por la zona de alerta e intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso. Se indica que Fabero es un Municipio de Máximo riesgo de Interfaz Urbano-Forestal, por lo que el municipio debe elaborar un Plan de Actuación de ámbito local de emergencia ante incendios forestales.

Con fecha 25 de febrero de 2026 se recibe informe del Ayuntamiento de Fabero en el que se indica que la actividad está sujeta a evaluación ambiental simplificada conforme a lo regulado en la Ley 21/2013, si bien el proyecto no tiene efectos significativos para el medio ambiente.

El 27 de febrero de 2026 se recibe informe del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural en el que se indica que el proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada, según lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Con fecha 2 de marzo de 2026 se recibe informe favorable del Servicio Territorial de Sanidad de León.

Con fecha 9 de abril de 2026 se recibe notificación del acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, en la que se informa que el proyecto ejecutivo para el desarrollo de la UA-I del Sector S2, suelo urbanizable industrial, en el término municipal de Fabero, no afecta a ningún bien integrante del patrimonio cultural.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital remite, el 10 de abril de 2026, requerimiento realizado al Ayuntamiento de Fabero, de fecha 17 de marzo de 2026, en el que indica una serie de aspectos a tener en cuenta para ejecutar el proyecto sometido a evaluación. Después de realizar las aclaraciones pertinentes por parte del Ayuntamiento como contestación a lo requerido por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, el citado Servicio Territorial emite informes con fecha 15 de mayo de 2026 y 20 de octubre del mismo año, en los que informa favorablemente las actuaciones e indica una serie de consideraciones, las cuales han sido incluidas en el presente informe de impacto ambiental.

Con fecha 20 de abril de 2026 se recibe informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, en el que concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no supondrán afecciones a valores del medio natural.

5. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. La superficie afectada por el proyecto asciende a 32.235,4 metros cuadrados, donde todas las parcelas poseen la calificación de suelo urbano industrial I2 (Industria Aislada). De la superficie citada, 16.117,70 metros cuadrados son construibles. Se considera que las dimensiones son acordes con el fin que se plantea.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. Por el momento no se tiene constancia de la urbanización del resto de suelo urbano industrial de la zona.

Utilización de recursos naturales. La principal afección del proyecto consiste en la pérdida de suelo y vegetación que supone el movimiento de tierras necesario para la urbanización de las zonas afectadas y la ejecución de todas las redes de servicios necesarias para el desarrollo del polígono. Así mismo se producirá un incremento significativo en el consumo de agua una vez se instalen las industrias en el polígono.

Generación de residuos. – Los residuos fundamentalmente generados se producirán durante la fase de obra. Si cumplen las medidas preventivas estipuladas en el estudio de gestión de residuos, así como su normativa vigente y lo expresado en el presente informe, tendrá un impacto puntual y no relevante.

Contaminación y otras perturbaciones. No se prevé que las actuaciones proyectadas generen un aumento significativo de los niveles de contaminación existentes. En cuanto a la calidad del aire se verá afectada por el incremento de polvo y partículas durante la fase de construcción, provocado por el tránsito de maquinaria. Igualmente, el aumento de ruido se producirá en la citada fase de construcción. Pueden ocasionarse efectos negativos derivados de la contaminación del agua y del suelo como consecuencia de vertidos accidentales y de un tratamiento inadecuado de los residuos generados. Estos impactos han sido considerados en el documento ambiental, que se verán mitigados tanto por las medidas preventivas propuestas en la documentación como por las incluidas en este informe de impacto ambiental. Considerando estas medidas, y su seguimiento posterior, no se aprecian impactos significativos sobre el agua y el suelo derivados de la ejecución del proyecto.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El análisis realizado concluye que el riesgo de inundaciones es bajo; el riesgo de incendios forestales presenta un índice de riesgo local muy alto y un índice de peligrosidad alto; el riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas se considera bajo tanto por carretera como por ferrocarril; y no se encuentra afectado por la zona de alerta e intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Se considera que la ejecución del proyecto y su puesta en marcha no van a generar un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, ni supondrá un riesgo añadido de incendio siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe y en el documento ambiental.

Riesgos para la salud humana. En principio este tipo de actividades no supone un riesgo de accidentes graves y/o catastróficos relevantes, ni se considera que puedan tener incidencia sobre la salud humana con los conocimientos científicos actuales y siempre y cuando se cumpla con toda la normativa relativa a este tipo de proyectos.

5.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. La superficie afectada por el presente proyecto asciende a 32.235,4 metros cuadrados, donde todas las parcelas poseen la calificación de suelo urbano industrial I2 (Industria Aislada). De la superficie citada, 16.117,70 metros cuadrados son construibles.

Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Considerando la abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales en la zona y su subsuelo, la escasa superficie de suelo a ocupar, su uso actual y el aprovechamiento que se pretende, se estima que la ubicación presenta escasa sensibilidad ambiental, puesto que el núcleo urbano de Fabero está muy próximo y en las parcelas colindantes se encuentran asentadas instalaciones y naves industriales.

Capacidad de absorción del medio natural. La capacidad de absorción del medio natural es alta ya que las actividades descritas en el proyecto se van a desarrollar en suelo urbano industrial, en el que los valores naturales del medio ya se han visto transformados.

El informe emitido al respecto por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de los siguientes lugares incluidos en Red Natura 2000. Así mismo, no se afecta a ningún bien integrante del patrimonio cultural.

5.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. El proyecto produce un impacto ambiental puntual, localizado en el espacio y en el tiempo. La actividad se encuentra en localizada en una zona cuya viabilidad urbanística se ha contemplado en la evaluación ambiental estratégica de las Normas Urbanísticas Municipales de Fabero del Bierzo (León), promovidas por el Ayuntamiento (Orden FYM/145/2019, de 18 de febrero). Puesto la actividad se realizará en una zona calificada como suelo urbano industrial, se determina que la capacidad de acogida del medio es alta.

Naturaleza del impacto. Las acciones que producen un mayor número de impactos negativos serán, en la fase de construcción, en cuanto a ruidos, emisiones de polvo, etc. En cuanto a la fase de explotación dependerá de la tipología de la actividad industrial. Teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras propuestas en el documento ambiental se estima que el proyecto es compatible con el medio, siempre y cuando se ejecuten las mismas junto a las medidas recogidas en el presente informe de impacto ambiental.

Carácter transfronterizo del impacto. Por su situación geográfica de la actuación que se pretende, el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. No se prevén impactos negativos de intensidad ni complejidad.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto será baja, siempre y cuando se cumplan las medidas protectoras y correctoras de este informe y las planteadas en el proyecto, siempre que no contradigan a las primeras.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Los impactos generados estarán ligados a la ejecución del proyecto de urbanización, por lo que tendrán carácter temporal. Los posibles impactos residuales serán minimizados o eliminados con las medidas protectoras y correctoras.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes. No se prevén impactos acumulativos o sinérgicos con otras actividades existentes en la zona.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. En el documento ambiental se recogen medidas preventivas y correctoras que tienen como finalidad disminuir o evitar la importancia y magnitud de los impactos, que junto a las medidas que se contemplan en este informe, se considera que reducirán de manera eficaz el impacto.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas incluidas en la documentación aportada, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación, teniendo en cuenta que la actividad se ubica en suelo urbanizable de Fabero, en el término municipal del mismo nombre.

Por todo lo expuesto, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2026, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el Art. 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada ley,

INFORMA

Determinar que el «Proyecto ejecutivo para el desarrollo de la UA-I del sector S2 -Suelo Urbanizable Industrial en Fabero (León), promovido por la Sociedad Pública de infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y la Junta de Castilla y León, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en la diferente documentación ambiental presentada por el promotor a la que se ha hecho anteriormente referencia, en lo que no contradigan a este informe de impacto ambiental:

a) Consideraciones previas. Se deberán obtener, previamente al inicio de las obras, todas aquellas autorizaciones que sean preceptivas en cumplimiento de las normativas sectoriales vigentes aplicables en cada caso, con objeto de prevenir y evitar en lo posible la aparición de impactos, accidentes y otros riesgos.

Debido al riesgo de Incendios Forestales, se realizará un análisis de riesgos sobre la zona en la que se pretende actuar, en el que se contemple el análisis de riesgos ante incendios forestales con riesgo alto y muy alto y las medidas a adoptar frente a los mismos, indicando si el municipio dispone de Plan de Actuación de ámbito local de emergencia ante incendios forestales.

Se asegurará la coherencia entre el proyecto sometido a evaluación ambiental y el planeamiento vigente.

b) Replanteos y consideraciones previas. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por el desarrollo de las obras sean las mínimas imprescindibles, se deberán señalizar convenientemente, antes de su comienzo, las zonas de trabajo y la ubicación de instalaciones auxiliares.

c) Protección del suelo. Los suelos alterados serán retirados de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra vegetal para su posterior utilización en la restauración de los márgenes, taludes y demás terrenos alterados. Los acopios se realizarán en cordones de reducida altura, con objeto de evitar la compactación y reducir al mínimo el arrastre de finos y sustancias nutrientes, así como el riesgo de vertido, directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos. Se deberán tratar con siembra y abonado, para permitir la subsistencia de la microfauna y microflora originales y mantener su fertilidad. Deberán tomarse medidas de prevención contra la contaminación accidental del suelo. En el caso de que esto ocurriera se deberán llevar a cabo operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados.

d) Instalaciones temporales de obra y acopio de materiales. La ubicación de las zonas de acopio, el parque de maquinaria si lo hubiera y las instalaciones auxiliares, deberá estar situado en un área delimitada, libre de vegetación y en cualquier caso fuera de la zona de policía del Arrollo Tejadilla, pudiéndose realizar en aquellos lugares más degradados y con mínimo impacto visual, procurándose su ocultación en la medida de lo posible.

Una vez finalizada la obra se retirará cualquier residuo generado en la misma y se restaurarán los elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente durante la misma, quedando el terreno adyacente debidamente restaurado, devolviéndolo a sus condiciones iniciales.

El acopio de materiales susceptibles de generar polvo deberá estar cubiertas y protegidos de los vientos dominantes.

e) Protección de la flora. La afección a la vegetación se reducirá a aquella que resulte estrictamente imprescindible para la correcta ejecución de los trabajos, en caso de que sea precisa la corta o poda de algún ejemplar arbóreo o el desbroce de vegetación no proyectado, se deberá realizar un señalamiento previo para constatar la presencia o no de hábitats o especies de interés. En caso afirmativo, la ejecución de las actuaciones se deberá ajustar según se establezca por los agentes medioambientales, en función del ciclo biológico de las especies presentes.

Si durante la ejecución de los trabajos se detectara la presencia de alguna especie catalogada o incluida en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, se comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León con el fin de adaptar las actuaciones a la especie detectada.

f) Protección de la fauna. En el caso de detectarse la presencia de alguna especie de fauna protegida, se comunicará de inmediato al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, con el fin de que se puedan dictar las normas de actuación necesarias en función de la especie.

g) Protección atmosférica. Con el fin de minimizar la contaminación atmosférica producida por una deficiente combustión en los motores, evitar una excesiva producción de ruidos por mal funcionamiento de los equipos o parte de ellos y evitar vertidos contaminantes producidos por roturas o averías, la maquinaria a emplear estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente. Se tomarán las medidas que sean necesarias para reducir las emisiones de polvo durante la fase de construcción, tales como riegos de forma periódica, con la frecuencia que las obras o circunstancias climatológicas lo aconsejen y limitación de la velocidad de circulación, en su caso.

h) Protección acústica. El nivel sonoro de la actividad en cualquiera de sus fases no deberá superar los límites establecidos en la normativa de aplicación. Si fuera necesario, se adoptarán las medidas oportunas para disminuir los ruidos en la zona mediante pantallas vegetales, aislantes en motores, etc.

i) Protección de las aguas. El arroyo de Coucilleiros atraviesa el polígono por su parte central, cuya traza no se corresponde con la traza original del curso de agua y debe restituirse a su estado inicial. Con carácter previo a la ejecución del proyecto deberá obtenerse las correspondientes autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en caso de que se pretenda llevar a cabo cualquier tipo de trabajo de restauración del arroyo, en el dominio público hidráulico y zona de policía de cauces.

En el caso de realizar vertido de aguas en cauce público, es obligatorio contar con una autorización administrativa previa otorgada por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, cumpliendo con la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico

De realizarse movimientos de tierras que puedan provocar arrastre de sólidos en suspensión en episodios de lluvias intensas, deberán tomarse las medidas necesarias para impedir la llegada a los cauces de las aguas de escorrentía con altas concentraciones de sólidos en suspensión.

Con carácter general se prohíbe la acumulación de residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas del dominio público hidráulico o de degradación de su entorno, especialmente en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas para tal fin.

En caso de producirse algún vertido accidental al medio, se procederá inmediatamente a su contención y recogida, así como a la comunicación del vertido a las administraciones competentes.

Se deberá garantizar que la actuación proyectada no provocará la contaminación o degradación del dominio público hidráulico de las zonas próximas.

Toda actuación que surja en el transcurso de las obras y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

j) Contaminación lumínica. Los elementos de iluminación exteriores se diseñarán y colocarán de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezcan el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, debiendo contar con elementos que reduzcan la contaminación lumínica

k) Gestión de residuos y suelos contaminados. Los residuos generados se gestionarán en función de su catalogación, debiendo cumplirse a este respecto, lo estipulado en la normativa vigente en cuanto a almacenamiento y gestión de estos.

Se prohíbe la acumulación incontrolada o el vertido de escombros en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores; en ningún caso los materiales sobrantes se depositarán en los cauces de ríos o arroyos, ni en sus márgenes o proximidades.

Se controlará de modo especial la gestión de aceites y residuos de maquinaria tanto inherentes al funcionamiento como accidentales, evitando su manejo incontrolado y la posibilidad contaminación directa o inducida. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos dentro de la propia instalación o en sus anejos. Todos los residuos peligrosos serán entregados a gestor autorizado. En caso de vertido accidental se deberán realizar operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados.

Se mantendrán siempre en buen estado de impermeabilización las zonas destinadas a la acumulación de los residuos almacenados, con el fin de evitar infiltraciones de lixiviados en el terreno.

En el caso de producirse accidentalmente vertidos de residuos peligrosos, se deberán llevar a cabo inmediatamente operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de suelos afectados. Se retirará, la porción de suelo contaminado, si existiera y se entregarán a un gestor autorizado según las características del depósito o vertido.

l) Prevención de incendios. Los trabajos se ajustarán a la normativa sectorial en materia de incendios forestales, acorde a la Orden de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente que se encuentre en vigor y por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen normas sobre uso del fuego y se fijan las medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.

m) Protección el Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras afloran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a hallazgos casuales que pudieran producirse.

n) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones previstas, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación/modificación pudiera potencialmente aumentar estos riesgos, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

o) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y, en el caso de que afecte al dominio público hidráulico, será puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Miño–Sil.

p) Vigilancia ambiental. Se desarrollará un programa de vigilancia ambiental que contendrá el seguimiento de las medidas correctoras y protectoras contenidas en el documento ambiental presentado por el promotor, incorporando además las medidas recogidas en este informe de impacto ambiental.

2. Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

3. Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental propio establecido en el documento ambiental presentado para cada fase del proyecto. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el documento ambiental, proyecto y en el presente informe de impacto ambiental.

4. Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en este informe de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

5. Autorización del proyecto y publicidad. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

6. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

7. Vigencia del informe de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización el proyecto.

8. Objeto de Recurso. De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

León, 30 de octubre de 2026.

El Delegado Territorial,

Fdo.: Eduardo Diego Pinedo

CV: BOCYL-D-06112026-215-47